LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT
Môn: Kỹ năng hành nghề luật sư

Câu 1 *(Chung cho tất cả các thí sinh)*: **6 điểm**

Bà Phạm Thị Diện đến Văn phòng luật sư Nguyễn Văn T. trình bày:

Cha mẹ bà là cụ Phạm Dược và cụ Trần Thị Thi sinh được ba người con gồm: Phạm Thế Ánh, Phạm Thị Sách và Phạm Thị Diện. Trong ba anh chị em thì có bà Phạm Thị Sách xuất cảnh sang Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1990, hiện đang định cư tại bang California, Hoa Kỳ; bà Phạm Thị Diện theo chồng về ở tại huyện TH, tỉnh PY; còn ông Phạm Thế Ánh ở tại thành phố QN, tỉnh BĐ.

Năm 1968, cụ Dược và cụ Thi có mua một ngôi nhà cấp 4 được xây dựng trên diện tích đất 168 m2 tại số 59 đường Trần Thị Kỷ, phường NM, thành phố QN, tỉnh BĐ. Tuy chưa làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở nhưng hợp đồng mua bán nhà có chính quyền địa phương chế độ cũ xác nhận và cho đến khi hai cụ mất thì không có tranh chấp với ai.

Cụ Phạm Dược mất năm 1973, cụ Trần Thị Thi mất năm 2000 đều không để lại di chúc. Ngôi nhà nói trên do ông Phạm Thế Ánh cùng vợ và các con đang quản lý sử dụng. Giữa năm 2006, bà Diện đến gặp ông Phạm Thế Ánh đề nghị giải quyết chia thừa kế nhà đất cha mẹ để lại nhưng ông Ánh không đồng ý và nói rằng nhà đất này là thuộc quyền sở hữu của ông. Chứng cứ ông Ánh đưa ra là một tờ "Biên bản chứng kiến việc giao tiền" lập ngày 13/5/1985 trong đó ghi nội dung: *Ngôi nhà số 59 Trần Thị Kỷ trước đây do bà Trần Thị Thi + anh Phạm Thế Ánh, chị Phạm Thị Sách cùng nhau xây dựng để ở; chị Sách đang ở chung với bà Thi và anh Ánh trong nhà này nhưng do xích mích với anh Ánh nên chị Sách đã nhận của anh Ánh 1,5 lượng vàng để đi tìm chỗ ở khác và không còn quyền hạn gì trong căn nhà nói trên; kể từ ngày 13/5/1985 chị Sách đã nhận đủ vàng thì anh Ánh được trọn quyền sở hữu nhà, không ai được tranh chấp*. Biên bản này có chữ ký của cụ Trần Thị Thi, ông Phạm Thế Ánh, bà Phạm Thị Sách cùng một số nhân chứng và có xác nhận của UBND phường NM, thành phố QN. Cuối năm 2006, khi Ủy ban

LUẬT SƯ FDVN
Hotline: 0966.666.666 web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn